Бүлэг 3. Эрх зүй

Өөрийгөө сориорой: хариулт (ES Sol)

Энэ бол «Нийгэм судлал XI» сурах бичгийн 3-р бүлгийн **«II. Өөрийгөө сориорой»** хэсгийн (х. 104–105) хариулт. Бодомж бүр яагаад зөв, буруу болохыг сурах бичгийн хуудасны дугаартай нь тайлбарлав. 4–5-р даалгаврыг Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай (2016) ба Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн эх бичвэрт тулгуурлан бөглөв; хууль өөрчлөгдсөн эсэхийг legalinfo.mn сайтаас шалгаарай. Нийт **5** даалгавар.

[х. 104] Асуулт 1. Даалгавар 1 · Зөв, буруу

Бодомж бүрийг зөв үү, буруу юу гэж тэмдэглээд, тайлбар бичнэ үү.

№	Бодомж	Зөв	Буруу	Тайлбар
1	Үндсэн хуулийн бүх заалтыг Монгол Улсын иргэд дагаж мөрдөх үүрэгтэй.			
2	Шударга ёсны зарчмыг бүх хуульд тусгах ёстой.			
3	Засаглалын эрх мэдлийг хуваарилах нь сайн үр дүнд хүрч чадаагүй.			
4	Үндсэн хуульт ёсны үзэл баримтлалын хамгийн гол нь Үндсэн хуулийг хянах тогтолцоог бүрдүүлэх юм.			
5	Үндсэн хуулийн цэц иргэдийн эрх зөрчсөн маргааныг шийдвэрлэдэг.			
6	Би сургуулийн гадаа талбайд хаясан номыг олж авсан. Энэ бол миний ном.			
7	Зөрчилтэй асуудлыг заавал шүүх, цагдаа биш талууд зөвшилцөж шийдвэрлэж болно.			
8	Бид гэмт хэргийн талаар мэдээллийг цагдаагийн байгууллагад өгөх үүрэгтэй.			
9	Гэмт хэргийн хохирогч заавал өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө авах шаардлага байхгүй.			
10	Гэмт хэрэг, зөрчил хоёр ялгаатай.			

Хариулт. *Асуулт юу шаардаж байна:* бодомж бүрийг сурах бичгийн тодорхой мөртэй тулгах; «бүх», «заавал», «хамгийн гол» гэх мэт хэт туйлширсан үгэнд анхаар.

1. **Буруу**. Үндсэн хуулийн олон заалт (төрийн байгууламж, УИХ, Ерөнхийлөгч, Засгийн газрын бүрэн эрх) төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандсан бөгөөд Үндсэн хуулийг зөвхөн түүгээр эрх, үүргээ тодорхойлуулсан субъект зөрчиж чадна; энгийн иргэд зөрчихгүй (х. 75). Иргэн Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн сахих үүрэгтэй ч (ҮХ 17.1) «бүх заалтыг дагаж мөрдөх» субъект нь иргэн биш.
2. **Зөв**. Хууль, дүрэм, журам шударга, тэгш, хүнлэг байх зарчимд тулгуурлах нь эрх зүйд захирагдах ёсны шаардлага (х. 73).
3. **Буруу**. Эрх мэдлийн хуваарилалт бол хүний эрхийг төрийн дур зоргоос хамгаалах «дорвитой ололтуудын нэг» бөгөөд бүх улс Үндсэн хуулиараа баталгаажуулдаг (х. 73).
4. **Буруу**. Үндсэн хуулийн хяналт бол 8 зарчмын *нэг* нь; гол үзэл баримтлал нь 8 зарчмыг *цогцоор нь* удирдлага болгох (х. 74).
5. **Буруу**. Цэц зөвхөн Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх маргааныг (акт, дээд албан тушаалтан) шийдвэрлэнэ (х. 75). Иргэн Цэцэд өргөдөл гаргаж болох ч (2010 оны дүгнэлт) иргэд хоорондын, иргэн ба захиргааны маргааныг шүүх шийднэ.
6. **Буруу**. Олдсон зүйлийг автоматаар өмчлөхгүй: олон нийтийн газар (сургууль) олсон гээгдэл эд хөрөнгийг тухайн байгууллагын захиргаанд өгнө, 1 жилд эзэн олдохгүй бол байгууллага өмчлөгч болно (Иргэний хуулийн 116.6, 116.8). Үнэхээр хаягдсан (эзэнгүй) байсан ч хөдлөх эд хөрөнгийг 5 жил илээр эзэмшсэний дараа л өмчилнө (104.1).

7. Зөв. Өмчийн харилцаа ихэвчлэн тохиролцоонд суурилдаг; маргааныг талууд гэрээ, эвлэрлээр шийдэж болно (А, Б-гийн зам, х. 79). Гэхдээ гэмт хэргийн шинжтэй бол цагдаад мэдэгдэнэ.

8. Зөв. Гэмт хэргийн талаар мэдсэн, хохирсон бол нэн тэргүүнд цагдаад мэдэгдэх ёстой (х. 84); сурах бичиг мэдээлээгүйг эс үйлдэл гэж үздэг (х. 82).

9. Зөв. Хууль зүйн туслалцаа авах нь Үндсэн хуулиар олгосон *эрх*, үүрэг биш; сурах бичиг зөвлөгөө авахыг зөвлөдөг ч албадахгүй (х. 84–85).

10. Зөв. Гэмт хэрэг Эрүүгийн хуульд, гэмт хэргийн бус зөрчил бусад хуульд (Зөрчлийн тухай хууль) заагдаж, хохирлын хэмжээ, хариуцлага (ял ба шийтгэл) нь ялгаатай (х. 82–83).

[х. 105] Асуулт 2. Даалгавар 2 · Ажлын хуудас 1

Хүний эрхийг хангах, хамгаалах үйл ажиллагааг явуулж буй НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагын талаар бичил судалгаа хийж, хүснэгтийг гүйцээн харьцуулан хэлэлцээрэй.

НҮБ-ын эрхлэх байгууллагууд	Гол чиг үүрэг
Ерөнхий Ассамблей	
Аюулгүйн зөвлөл	
Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл	
Олон улсын шүүх	
Асрамжийн зөвлөл	
Нарийн бичгийн дарга нарын газар	
НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагууд	

Хариулт. *Асуулт юу шаардаж байна:* бичил судалгаа: НҮБ-ын зургаан үндсэн байгууллага ба төрөлжсөн байгууллагуудын *гол* чиг үүрэг, хүний эрхтэй холбогдох талыг товч бичих.

Байгууллага	Гол чиг үүрэг (хүний эрхтэй холбоо)
Ерөнхий Ассамблей	бүх гишүүн улс нэг нэг саналтай; Дүрмийн хүрээнд аливаа асуудлыг хэлэлцэж зөвлөмж гаргах; хүний эрхийн тунхаглал, конвенцуудыг батлах (ХЭТТ 1948, ИУТЭП 1966, Хүүхдийн эрхийн конвенц 1989); төсөв батлах, бусад байгууллагын гишүүдийг сонгох
Аюулгүйн зөвлөл	15 гишүүн (5 байнгын, хориг тавих эрхтэй); олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг хангах; заавал биелүүлэх шийдвэр, хориг арга хэмжээ, энхийг сахиулах ажиллагаа; ноцтой, бөөнөөр гарсан хүний эрхийн зөрчил энх тайванд заналхийлбэл арга хэмжээ авах
Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл	54 гишүүнтэй; эдийн засаг, нийгэм, соёл, боловсрол, эрүүл мэнд, хүний эрхийн асуудлыг зохицуулах; төрөлжсөн байгууллагуудын ажлыг уялдуулах; Хүний эрхийн комисс, Эмэгтэйчүүдийн байдлын тухай комиссыг байгуулсан
Олон улсын шүүх	Гааг хотод, 15 шүүгчтэй; улс хоорондын эрх зүйн маргааныг (улсууд зөвшөөрсөн бол) шийдвэрлэх, зөвлөх дүгнэлт гаргах (сурах бичигт гэрээнд үндэслэгдсэн байгууллагын жагсаалтад оруулсан)
Асрамжийн зөвлөл	асрамжийн нутаг дэвсгэрүүдийг өөрөө өөрийгөө удирдах, тусгаар тогтнолд хүргэхэд хяналт тавьсан; сүүлчийн нутаг (Палау) тусгаар тогтносноор 1994 оноос үйл ажиллагаагаа зогсоосон
Нарийн бичгийн дарга нарын газар	Ерөнхий нарийн бичгийн дарга тэргүүлдэг; НҮБ-ын өдөр тутмын захиргааны ажил; Хүний эрхийн дээд комиссарын газар түүний бүрэлдэхүүнд ажиллаж, гэрээний хороодын ажлыг хангадаг
Төрөлжсөн байгууллагууд	*ОУХБ* (ILO): хөдөлмөрийн эрх, хүүхдийн хөдөлмөр (ХЭҮК-той 2015 онд морь унаач хүүхдийн судалгаа хийсэн); *ЮНЕСКО*: боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан; *ДЭМБ*: эрүүл мэнд; *ХХААБ*: хүнс. (НҮБ-ын Хүүхдийн сан — ЮНИСЕФ нь сан, хөтөлбөр боловч хүүхдийн эрхийн чиглэлээр ажилладаг)

Шалгалтын зөвлөгөө. харьцуулалтын дүгнэлт: Ассамблей, ЭЗНЗ зөвлөмж гаргадаг, Аюулгүйн зөвлөл заавал биелүүлэх шийдвэр гаргадаг; хүний эрхийн гэрээний биелэлтийг гэрээнд үндэслэгдсэн хороод хянадаг.

[x. 105] Асуулт 3. Даалгавар 3 · Асуултад хариулаарай

1. Төрийн хүний эрхийг хүндэтгэх, хангах, хамгаалах үүргийг жишээ гарган тайлбарлаж бичнэ үү.
2. Иргэний нийгмийн байгууллагууд хүний эрхийн чиглэлээр ямар ямар үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг вэ?
3. Шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийн агуулгыг тайлбарлана уу.
4. Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол гаргахад ямар шаардлагууд тавигддаг вэ?

Хариулт. *Асуулт юу шаардаж байна:* тодорхойлолт + жишээ (х. 93, 94–95, 96, 98).

1. *Хүндэтгэх*: эрх эдлэхэд саад учруулахгүй, төр өөрөө зөрчихгүй байх — эрүүдэн шүүхгүй, хууль бусаар баривчлахгүй, хүчээр нүүлгэхгүй. *Хангах* (сурах бичгээр): зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хохирлыг арилгах бүтэц, тогтолцоог бий болгох хууль батлах — жишээ нь, захиргааны хэргийн шүүхийн тогтолцоо, 2013 оны хууль зүйн туслалцааны хууль. *Хамгаалах* (сурах бичгээр): эрхийг хэрэгжүүлэх баталгаа — үйлчилгээний хүртээмж, эмзэг бүлэгт тэргүүн ээлжийн анхаарал, тэгш байдал; жишээ нь, улсын өмгөөлөгч, морь унаач хүүхдийн хамгаалалт. (НҮБ-ын хэрэглээнд «хамгаалах» = гуравдагч этгээдийн зөрчлөөс хамгаалах, «хангах» = эерэг арга хэмжээ.)

2. Олон улсын гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ЗГ-аас хэрэгжүүлэхийг шаардах; хүний эрхийн судалгаа хийж мэдээллээр хангах; хүний эрхийн боловсрол олгох; зөвлөгөө өгч, зөвлөмж гаргах; эрх нь зөрчигдсөн хүнд хамгаалах үйлчилгээ үзүүлэх. Жишээ: ИНБ-ууд морин уралдааны тогтоолыг шүүхээр хууль бус гэж тогтоолгосон (YA 3.13), ХЭҮК-д шаардлага хүргүүлсэн (YA 3.15).

3. Зөвлөгөө авах, өмгөөлөгч сонгох, эрүү шүүлтэд өртөхгүй байх, гэм буруугүйд тооцогдох, шийдвэрийн үндэслэлийг мэдэх зэргийг багтаасан эрх. Агуулга: хууль, шүүхийн өмнө тэгш; хуулийн дагуу байгуулагдсан, хараат бус шүүх; шударга, нээлттэй хуралдаан, талуудын тэгш байдал; гэм буруугүйд тооцогдох, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх; гэрч, орчуулагч, өмгөөлөгчтэй оролцох; шийдвэрийг олны өмнө уншиж, үндэслэлийг мэдэж, гомдол гаргах (ХЭТТ 7, 10, 11; ИУТЭП 14).

4. Эрх зөрчигдсөн, мэдсэнээс 1 жилийн дотор; монгол хэлээр, амаар эсвэл бичгээр; (а) захиргааны журмаар шийдвэрлүүлж, дээд шатны албан ёсны хариу авсан байх; (б) аль эрх зөрчигдсөнийг тодорхой заах; (в) нэр, хаяг, утас, гарын үсэг; (г) холбогдох байгууллага, хүний мэдээлэл, баримт. Шүүхийн шатанд байгаа, шийдвэрлэгдсэн хэргийн гомдлыг хүлээн авахгүй (11.2). Шийдвэрлэх хугацаа 30 хоног (60 хүртэл сунгана).

[x. 105] Асуулт 4. Даалгавар 4 · Оролцогчдын эрх, үүрэг

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиас захиргааны хэргийн оролцогчид болон бусад оролцогчдын эрх, үүргийг харьцуулан бичээрэй: 1 нэхэмжлэгч, 2 хариуцагч, 3 гуравдагч этгээд, 4 өмгөөлөгч, 5 төлөөлөгч, 6 гэрч, 7 шинжээч, 8 орчуулагч, 9 иргэдийн төлөөлөгч.

Хариулт. *Асуулт юу шаардаж байна:* хуулийн эх бичвэрээс (ЗХШХШтХ, 2016, нэмэлт өөрчлөлттэй) эрх ба үүргийг ялгаж бичих. Хаалтанд зүйл, заалтын дугаар.

Оролцогч	Эрх	Үүрэг
Нэхэмжлэгч (20)	нэхэмжлэлээ өөрчлөх, ихэсгэх, багасгах, татгалзах, эвлэрэх; хэргийн материалтай танилцах, хуулбар авах, хуралдаанд оролцох; нотлох баримт гаргах, гэрч, шинжээч томилуулах, хойшлуулах хүсэлт гаргах; шүүгч, шинжээч, орчуулагчийг татгалзан гаргах; асуулт тавих; шийдвэрт гомдол гаргах	шүүхийн дуудсанаар ирэх; журам, дэг сахих; шүүхийн шаардлагыг биелүүлэх; үнэн зөв тайлбар гаргах; шийдвэрийг хугацаанд нь гардан авах; хүчин төгөлдөр шийдвэрийг биелүүлэх
Хариуцагч (21)	нэхэмжлэлийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх, эвлэрэх, эсвэл татгалзах; нэхэмжлэгчийн бусад процессын эрх (20.1.2–20.1.7)	тогтоосон хугацаанд бичгээр тайлбар, нотлох баримт гаргах; өөрөө, эсвэл төлөөлөгчөөрөө оролцох; нэхэмжлэгчийн адил үүрэг
Гуравдагч этгээд (22)	өөрийн хүсэлтээр, эсвэл шүүгчийн шийдвэрээр оролцоно; бие даасан шаардлагатай бол хэргийн оролцогчийн бүх эрх; шаардлагагүй бол нэхэмжлэлийг өөрчлөх, хүлээн зөвшөөрөх, эвлэрэх, татгалзахаас бусад эрх	оролцогчийн үүрэг; оролцохгүй бол бичгээр мэдэгдэх
Өмгөөлөгч (30)	материалтай танилцах, хуулбарлах; нотлох баримт гаргах, хасуулах, шинжээч томилуулах хүсэлт; татгалзан гаргах; гомдол гаргах; асуулт тавих, үйлчлүүлэгчийн мэдүүлэгт тайлбар хийх; тэмдэглэлтэй танилцах	үйлчлүүлэгчийн эрх, ашиг сонирхлыг хууль ёсны бүх аргаар тууштай хамгаалах; Үндсэн хууль, хууль, ёс зүйг сахих; нууцыг хадгалах
Төлөөлөгч (28–29)	итгэмжлэлийн хүрээнд төлөөлүүлэгчийн эрхийг хамгаалах; итгэмжлэлд тусгайлан заасан бол нэхэмжлэлд гарын үсэг зурах, хүлээн зөвшөөрөх, татгалзах, өөрчлөх, эвлэрэх, гомдол гаргах, шийдвэрийг албадан биелүүлэхийг шаардах	хуулийн хүрээнд ажиллах; итгэмжлэл дуусгавар болбол шүүхэд даруй мэдэгдэх. Насанд хүрээгүй хүн, гуравдагч этгээд, гэрч, шүүгч, прокурор төлөөлөгч байж болохгүй
Гэрч (37)	өөрийн болон гэр бүлийн гишүүн, эцэг эх, үр хүүхдийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх; хүндэтгэх шалтгаантай бол байгаа газартаа мэдүүлэг өгөх	шүүхэд заавал хүрэлцэн ирэх, үнэн зөв мэдүүлэг өгөх; татгалзвал, худал мэдүүлбэл хариуцлага хүлээнэ; шалтгаангүй ирэхгүй бол албадан ирүүлж, зардлыг гаргуулна
Шинжээч (40)	тусгай мэдлэг шаардсан асуудлаар (шинжлэх ухаан, тооцоо, урлаг, техник) томилогдож, шинжилгээнд шаардлагатай материалтай танилцах	Шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн журмаар үндэслэлтэй дүгнэлт гаргах; хараат бус байх (оролцогч түүнийг татгалзан гаргаж болно)
Орчуулагч (79)	орчуулгыг тодруулахаар асуулт тавих	шүүхийн дуудсанаар ирж, шаардлага, тайлбар, мэдүүлэг, шийдвэрийг үнэн зөв, бүрэн орчуулах; материалтай танилцахад туслах; санаатай буруу орчуулбал, шалтгаангүй татгалзвал хариуцлага хүлээнэ

Оролцогч	Эрх	Үүрэг
Иргэдийн төлөөлөгч (75)	шүүхийн байранд материалтай танилцах, тэмдэглэл хийх; нотлох баримт шинжлэхэд оролцох; оролцогч, гэрч, шинжээчид асуулт тавих; нэмэлт нотлох баримт цуглуулах хүсэлт гаргах; хэргийн үйл баримт, захиргааны үйл ажиллагаа үндэслэлтэй эсэх талаар дүгнэлт гаргах (хуралдаанд уншина)	итгэмжлэн мэдэгдсэн нууцыг задруулахгүй байх; шүүх хуралдааны дэгийг сахих. Анхан шатны бүрэлдэхүүнтэй хуралдаанд 3 хүртэл төлөөлөгч оролцоно

[x. 105] Асуулт 5. Даалгавар 5 · Захиргааны ба иргэний хэрэг

Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль болон Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг уншиж судлаад дараах харьцуулалтыг хийгээрэй: 1 нэхэмжлэгч, 2 хариуцагч, 3 нотлох баримт цуглуулах, 4 нэхэмжлэл гаргах, 5 хэргийг шийдвэрлэх хугацаа, 6 анхан шатны шүүхээс гарах шийдвэр.

Хариулт. *Асуулт юу шаардаж байна:* мөр бүрт хоёр хэргийн ялгааг сурах бичиг (х. 79–80, 86–91) ба хоёр хуулиас гаргах.

	Захиргааны хэрэг	Иргэний хэрэг
1. Нэхэмжлэгч	захиргааны актаар эрх нь хөндөгдсөн иргэн, хуулийн этгээд; нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх эрхтэй этгээд (YA 3.13-ын ИНБ)	иргэний (эд хөрөнгийн, эд хөрөнгийн бус) эрх нь зөрчигдсөн иргэн, хуулийн этгээд (гутал авсан Д)
2. Хариуцагч	захиргааны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн захиргааны байгууллага, албан тушаалтан (дүүргийн Засаг дарга, Засгийн газар)	эрхийг зөрчсөн гэж үзэж буй иргэн, хуулийн этгээд (худалдагч)
3. Нотлох баримт	*шүүх* цуглуулах үүрэгтэй, байгууллага, хүнээс шаардах эрхтэй	маргалдагч *талууд өөрсдөө* нотолно
4. Нэхэмжлэл гаргах	эхлээд дээд шатны захиргаанд урьдчилан шийдвэрлүүлсэн байх (дээд шат байхгүйгээс бусад үед); шийдвэрийг мэдсэнээс 30 хоногт захиргааны хэргийн шүүхэд бичгээр, 7 агуулгатай	хариуцагчийн оршин суугаа газрын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд; бүрдүүлбэр (нэхэмжлэлийн үнэ, тэмдэгтийн хураамж) хангасан байх
5. Шийдвэрлэх хугацаа	хэрэг үүсгэснээс 60 хоногт; 30, дараа нь 15 хүртэл хоногоор сунгаж болно (ЗХШХШтХ 63)	хэрэг үүсгэснээс 60 хоногт; нэг удаа 30 хүртэл хоногоор сунгаж болно (ИХШХШтХ 71)
6. Анхан шатны шийдвэр	7 хувилбар: бүхэлд нь, хэсэгчлэн хангах, хэрэгсэхгүй болгох; хууль бус актыг хүчингүй болгох; илт хууль бус гэж тогтоох; хохирлыг захиргаанаас гаргуулах; нийтийн ашиг сонирхлыг зөрчсөн актыг хүчингүй болгох	нэхэмжлэлийг бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчлэн хангах, эсвэл хэрэгсэхгүй болгох (жишээ нь, 70 000 төгрөгийг гаргуулах)

Шалгалтын зөвлөгөө. гол ялгаа нэг өгүүлбэрээр: захиргааны хэрэгт *иргэн төрийн эсрэг* (тэгш бус талууд) тул шүүх идэвхтэй нотлох баримт цуглуулдаг; иргэний хэрэгт *тэгш талууд* тул өөрсдөө нотолдог.